

1504286-25.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... afirmou que identificaram que o acusado furtou algumas escovas no turno da manhã, mas não conseguiram alcançá-lo. Na parte da tarde, o acusado retornou ao local e tentou furtar outras três escovas, mas foi abordado.

O depoimento da funcionária e do proprietário do estabelecimento foram referendados pelas declarações do guarda civil municipal que atendeu a ocorrência, o qual afirmou ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504286-25.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504286-25.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2340353/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21951537 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3114/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2340353 - 01º D.P. LIMEIRA, 3114/21/923 -

01º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO NUNES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 11h14min, na Rua Doutor Trajano Barros Camargo, 949, Centro, nesta cidade e comarca de Limeira, FABRÍCIO NUNES RIBEIRO, já qualificado nos autos, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, a saber, 05 (cinco) escovas de cabelo, avaliadas em cerca de R\$425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Jéssica Cosméticos".

Consta, ainda, que, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Doutor Trajano Barros Camargo, 949, Centro, nesta cidade e comarca de Limeira, FABRÍCIO NUNES RIBEIRO, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, a saber, 03 (três) escovas de cabelo, avaliadas em cerca de R\$255,00 (duzentos e cinquenta e

cinco reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Jéssica Cosméticos", somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Denúncia recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 115/117). Regularmente citado, o acusado apresentou Defesa Prévia de fls.129/130. Realizada audiência de instrução colheu-se o depoimento de três testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa também se manifestou oralmente requerendo, preliminarmente, nulidade decorrente da atuação da guarda municipal. No mérito requer o reconhecimento da continuidade delitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade decorrente da atuação da guarda municipal, vez que atuaram dentro de suas atribuições legais, apenas conduzindo o acusado à autoridade policial após a contenção deste pelos funcionários da empresa vítima.

No mérito, ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pela prova oral amealhada.

A autoria é certa e segura.

Interrogado, o acusado confessou parcialmente a prática delitiva. Afirmou que, na data dos fatos, havia bebido muito e acabou tentando furtar alguns itens da loja de cosméticos no período da tarde, mas foi detido pelos funcionários. Não se recorda de ter ido ao estabelecimento na parte da manhã pois estava inclusive fazendo uso de crack naquela época.

A confissão do acusado vem referendada pelas declarações das testemunhas ouvidas sob contraditório.

A testemunha Eliane, funcionário do estabelecimento vítima, afirmou que, na data dos fatos, pela manhã, o acusado foi até a loja e subtraiu cinco escovas de cabelo, sendo que após deixar o local puderam verificar a ação e o reconhecer através das câmeras de segurança. Ocorre que, no mesmo dia, mas no período da tarde, o acusado voltou ao local e tentou subtrair outras escovas, mas desta vez os funcionários já estavam atentos a sua ação e conseguiram interceptá-lo na saída. Quando foi abordado o acusado negou a subtração, mas conseguiram apoio de guardas que passagem pelo local e localizaram os pertences escondidos na sacola do acusado.

A testemunha Leonardo, proprietário do estabelecimento, afirmou que identificaram que o acusado furtou algumas escovas no turno da manhã, mas não conseguiram alcançá-lo. Na parte da tarde, o acusado retornou ao local e tentou furtar outras três escovas, mas foi abordado.

O depoimento da funcionária e do proprietário do estabelecimento foram referendados pelas declarações do guarda civil municipal que atendeu a ocorrência, o qual afirmou ter recebido comunicado por rádio de que funcionários da loja haviam detido o acusado tentando subtrair produtos de beleza.

Por fim, não é o caso de acolher a tese defensiva quanto à continuidade delitiva, vez que nem delineadas duas ações distintas com significativo intervalo temporal entre elas.

Assim, presentes materialidade e autoria delitiva, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, procedente é a ação penal, nos termos da denúncia. Passo a dosar a individualizar a pena.

Atenta aos critérios norteadores previstos no art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta péssimos antecedentes. Razão pela qual fixo sua pena-base em 01 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, para cada um dos delitos de furto.

Em segunda fase cumpre reconhecer a agravante da reincidência quanto ao primeiro delito, o qual alcançará o patamar de 01 ano e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, fixados no mínimo legal. Quanto ao segundo delito, tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, permanecendo inalterado a

sanção.

Em terceira fase, cumpre reconhecer a causa de diminuição referente a modalidade tentada do segundo furto, razão pela qual reduzo a pena deste delito pela metade, considerando o iter criminis percorrido, fixando-a em 07 meses de reclusão e 05 dias multa.

Por fim, incide na espécie as regras atinentes ao concurso material de delitos, razão pela qual promovo a soma das penas dos dois crimes de furto perpetrados alcançando a pena total definitiva o patamar de 1 ano e 11 meses de reclusão e 17 dias multa, fixados no mínimo legal.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes entendendo incabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como, o instituto do sursis. Sopesando a quantidade de pena aplicada, a reincidência do acusado e os maus antecedentes, tenho que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o SEMIABERTO.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para CONDENAR o réu FABRÍCIO NUNES RIBEIRO a pena de 01 ano e 11 meses de reclusão e 17 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, em regime inicial SEMIABERTO, por incurso no art. 155, caput e art. 155 caput c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em razão do regime de pena fixado, e ausentes fundamentos para decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade acerca desta sentença.

Outrossim, diante da edição da Lei Estadual nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003, fixo a condenação do réu no pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesps, como previsto no § 9º, alínea "a", do art. 4º da citada Lei, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA